

RESOLUCIÓN F.C.J.: N°21/2025.

MAT.: Oficializa texto actualizado del Reglamento de Examen de Grado de la carrera de Derecho.

COQUIMBO, 4 de agosto de 2025.

VISTOS:

1. Las disposiciones del reglamento de Estructura Orgánica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte.
2. Lo dispuesto por el decreto de Rectoría N°132/2024, de 9 de diciembre de 2024.
3. El informe emitido por el Comité Curricular de la Facultad de Cs. Jurídicas sobre las propuestas de reforma al Reglamento de Examen de Grado de la carrera de Derecho.
4. La aprobación por parte del Consejo de Facultad, en sesión de 4 de agosto de 2025, de las propuestas presentadas para la reforma al Reglamento de Examen de Grado de la carrera de Derecho.

RESUELVO:

Oficializar el siguiente texto actualizado del Reglamento de Examen de Grado de la carrera de Derecho de la Universidad Católica del Norte, conforme a las enmiendas aprobadas por el Consejo de Facultad en sesión de 4 de agosto de 2025:

REGLAMENTO DE EXAMEN DE GRADO DE LA CARRERA DE DERECHO UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE

Aprobado por los Consejos de Facultad de 21 de enero y 28 de abril de 2014 y oficializado por resolución FCJ N°15/2014. Modificado por la resolución FCJ N°15/2016, que contiene el acuerdo del Consejo de Facultad de 15 de junio de 2016, y por la resolución FCJ N°21/2025, que contiene el acuerdo del Consejo de Facultad de 4 de agosto de 2025.

PRINCIPIOS

Artículo 1: El examen de grado de la carrera de Derecho debe cumplir con dos principios fundamentales de la evaluación: a) Debe ser acorde al perfil de egreso, de modo que el estudiante egresado que apruebe dicho examen ha satisfecho las competencias allí descritas; y b) Debe ser coherente con las metodologías y el sistema de evaluación del pregrado.

DE LA MODALIDAD Y SESIÓN DEL EXAMEN DE GRADO

Artículo 2: El examen de grado será oral y deberá ser rendido ante una comisión de, a lo menos, tres profesores.

Serán evaluadas obligatoriamente las áreas de Derecho Público, Derecho Civil y Derecho Procesal.

En el caso del Derecho Público, el estudiante egresado podrá optar por una de las siguientes subáreas: Derecho Constitucional o Derecho Penal.

La Facultad pondrá a disposición de los estudiantes de pregrado y egresados un temario con los contenidos a evaluar en cada área de conocimientos.

Artículo 3: La Comisión podrá ser integrada siempre por el Decano o el Vicedecano, respectivamente, en cuyo caso presidirá la comisión. En subsidio, presidirá el Director de Escuela o el Académico de planta más antiguo.

Ante la imposibilidad de aplicar las reglas anteriores para determinar quien preside la Comisión, será el Director de la Escuela correspondiente, o quien lo subrogue, el que determine cuál de los miembros presidirá.

El profesor que preside la Comisión tendrá entre sus funciones velar por la rendición del examen bajo la normativa del presente reglamento, pudiendo realizar las acciones que estime pertinentes para lograr este objetivo.

Artículo 4: El examen es una evaluación unitaria, por tanto, la reprobación de una de las áreas de conocimiento tiene como efecto la reprobación del examen íntegro.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez rendido en su totalidad el examen, la Comisión examinadora podrá, por decisión unánime, declarar el examen pendiente, cuando el estudiante egresado haya obtenido un desempeño suficiente en dos de las tres áreas evaluadas, y en la tercera, no habiendo alcanzado una calificación de aprobación, haya obtenido a lo menos 16 puntos conforme la rúbrica oficial del examen de grado.

En caso de declararse el examen pendiente, el presidente de la Comisión deberá comunicar formalmente esta decisión al estudiante egresado, a fin de que éste manifieste expresamente su aceptación o rechazo de rendir nuevamente el área no aprobada, en forma desagregada.

Si el estudiante egresado acepta esta modalidad, el presidente de la Comisión deberá levantar un acta parcial en la que se consignen los puntajes obtenidos en las dos áreas aprobadas, dejando constancia expresa de que la aprobación definitiva del examen de grado, en cuanto evaluación unitaria, quedará supeditada a la aprobación del área inicialmente reprobada.

Artículo 4 bis: Aceptada por el estudiante egresado la rendición desagregada del área pendiente, el presidente de la Comisión examinadora deberá comunicar dicha decisión al Secretario Académico, quien, de oficio, dispondrá la integración de la nueva Comisión evaluadora y fijará la fecha y hora para la rendición del examen correspondiente.

Para proceder con la programación del examen, el Secretario Académico deberá verificar que el estudiante egresado se encuentre debidamente matriculado y no esté afecto a alguna causal de eliminación académica conforme a la normativa vigente.

El examen desagregado deberá realizarse dentro del plazo de dos meses, contados desde la fecha en que se rindió el examen de grado declarado pendiente. En esta hipótesis, no procede la renuncia establecida en el artículo 9 del presente reglamento.

El Secretario Académico deberá notificar al estudiante egresado, con al menos una semana de anticipación, la composición de la comisión examinadora, así como la fecha, el lugar y la hora en que se rendirá el examen desagregado. Asimismo, deberá remitir al estudiante las rúbricas correspondientes de evaluación.

La Comisión examinadora estará integrada por los mismos profesores que participaron en el examen original. No obstante, en caso de impedimento o fuerza mayor, el Secretario Académico

podrá modificar su integración, debiendo asegurarse en todo caso la participación de, al menos, un profesor especialista en el área objeto de evaluación.

La evaluación del examen desagregado se regirá por lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del presente reglamento. En caso de aprobación, para la definición de la calificación del examen unitario, se determinará de conformidad a la suma del puntaje total de cada una de las áreas aprobadas, establecidas en la rúbrica de examen de grado.

En caso de reprobación del área rendida en forma desagregada, se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 4° del presente reglamento.

El estudiante egresado que se haya acogido a la hipótesis de excepción señalada y no rinda el área pendiente dentro del plazo establecido, o que, rindiéndola, la repruebe nuevamente, deberá rendir el examen de grado en su integridad, si aún tuviere derecho a una nueva oportunidad, conforme a lo dispuesto en el presente reglamento. En tal caso, no se considerará válida la aprobación obtenida previamente en ninguna de las áreas.

Artículo 5: El examen evaluará las áreas disciplinarias comprendidas en él, conforme al orden que el estudiante egresado haya indicado al momento de solicitar la rendición del examen. En el evento de que no se haya ejercido dicha facultad, el examen comenzará con la evaluación de Derecho Público, seguirá con Derecho Civil y terminará con Derecho Procesal.

El profesor de cada área podrá solicitar al Presidente de la Comisión, durante su evaluación, que se ponga término el examen en su área, si considera que el evaluado no alcanza los 16 puntos según la rúbrica. El Presidente podrá acoger la petición o solicitarle al profesor que continúe con el examen.

A su turno, el Presidente podrá dar por terminado el examen en cualquier momento si la Comisión considera que el estudiante evaluado no cumple con los parámetros mínimos de aprobación exigidos en la rúbrica de evaluación en dos de las áreas.

DE LAS NORMAS DE EVALUACIÓN

Artículo 6: En la evaluación, los integrantes de la comisión deberán regirse estrictamente por las rúbricas de evaluación aprobadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas. Deberán, en consecuencia, medirse los dominios de competencias, acorde con los criterios de desempeño que describen las rúbricas de evaluación y que definen cuándo debe entenderse que se cumple de modo excelente, bueno, regular o no se cumple/deficiente, tales dominios.

Artículo 7: La evaluación consistirá en una sola nota, en la escala de 1.0 a 7.0 y se obtendrá de la nota que cada integrante de la Comisión determine según la rúbrica.

La nota mínima de aprobación será un 4.0

La nota será comunicada por el presidente de la Comisión, tan pronto termine la deliberación de los miembros de la misma, expresándole al evaluado los criterios que, conforme a la rúbrica, han concluido en la nota que se comunica.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y RENUNCIA PARA RENDIR EL EXAMEN DE GRADO

Artículo 8: El estudiante egresado que desee rendir el examen de grado deberá estar previamente matriculado y pedirlo por escrito al Secretario Académico respectivo, dentro de los siete primeros días del mes anterior a aquél en que se pretende rendir el examen.

En dicha petición el estudiante egresado podrá optar, en el caso de Derecho Público, entre las subáreas de Derecho Constitucional o Derecho Penal. Si el estudiante egresado nada indica en su petición, se entenderá que opta por rendir el área de Derecho Constitucional.

Además, el estudiante egresado podrá indicar en esta solicitud el orden en que desea ser evaluado en las distintas áreas del examen de grado.

El Secretario Académico deberá notificar al estudiante egresado, a lo menos con una semana de anticipación, la comisión, la fecha, lugar y hora en que se rendirá la evaluación y le enviará copia de la rúbrica de evaluación.

La integración de la respectiva comisión examinadora será realizada por sorteo de los profesores que se encuentren habilitados para evaluar en esta instancia en cada una de las áreas de conocimiento. El Secretario Académico podrá decidir otros mecanismos de integración, previa consulta al Consejo de Escuela respectivo.

El Secretario Académico podrá, en casos calificados, modificar la integración de la Comisión de examen de grado, debiendo informar al estudiante egresado oportunamente.

A más tardar en el mes de diciembre de cada año, el Secretario Académico, previa aprobación del respectivo Consejo de Escuela, emitirá un instructivo que determinará para el siguiente año calendario los meses en los cuales podrán rendirse los exámenes de grado y el número máximo de estos que podrán rendirse en cada mes, junto con regular los procedimientos y otros aspectos necesarios para la adecuada aplicación del presente reglamento.

Artículo 9: El estudiante egresado podrá renunciar al examen de grado a partir de la fecha en que formule la petición, mediante comunicación escrita dirigida al Secretario Académico de la respectiva Escuela, y como máximo hasta el envío por parte de este último de la notificación indicada en el artículo 8. Si la Escuela recepciona de manera tardía esta solicitud de renuncia, se entenderá como no presentada y la no comparecencia del estudiante egresado en la fecha de su examen de grado implicará la reprobación del mismo.

Artículo 10: Los estudiantes egresados podrán rendir el examen de grado dentro de los plazos establecidos por la normativa institucional vigente.

DE LA PÉRDIDA Y REVALIDACIÓN DEL DERECHO A RENDIR EXAMEN DE GRADO

Artículo 11: Podrá rendirse el examen de grado hasta tres veces.

Excepcionalmente, el Decano o Vicedecano, según corresponda, podrá autorizar la rendición de una cuarta oportunidad.

La solicitud para rendir examen de grado en cuarta oportunidad deberá hacerse por escrito ante el Decano o Vicedecano, según corresponda, quien deberá resolver la petición previa consulta al Director y al Secretario Académico de cada Escuela, según corresponda.

La petición deberá ser resuelta, en todo caso, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde su recepción. La omisión de la respuesta hará presumir, en favor del estudiante egresado, la aceptación de la petición, sin condiciones adicionales.

La aceptación de la solicitud podrá importar la exigencia para el estudiante egresado de cursar algunas asignaturas de la malla curricular, para la actualización en áreas del Derecho que hubiesen tenido modificaciones de relevancia, o cursar el programa de preparación del examen de grado que la respectiva Escuela dicte en el correspondiente período. La aprobación de los

mencionados cursos o del programa será condición necesaria para la rendición del examen de grado.

Por el Decano o Vicedecano, según corresponda, se podrá eximir el cumplimiento de dichas condiciones en caso de que circunstancias económicas o de salud que afecten al peticionario así lo aconsejen.

Artículo 12: *Derogado.*

Artículo 13: Los estudiantes egresados que hayan sido eliminados por haber excedido el plazo reglamentario para obtener su grado académico, sin haber finalizado su actividad de graduación, podrán solicitar su reintegro únicamente en las hipótesis contempladas en la normativa institucional vigente, y conforme a los requisitos que en ella se establezcan.

Tratándose de un estudiante que solicita su reintegro para rendir el examen de grado en cuarta oportunidad, la Jefatura de Carrera deberá verificar que se ha obtenido la autorización a la que se refiere el artículo 11 de este reglamento.

DE LA VIGENCIA E INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO

Artículo 14: El reglamento comenzará a regir en su totalidad, para todos los alumnos que egresen a contar del 31 de diciembre de 2014.

A los estudiantes egresados con anterioridad a dicho semestre se les aplicará los artículos 8 al 13, a partir del 31 de diciembre de 2014.

Artículo 15: La interpretación del presente Reglamento corresponderá al Secretario Académico respectivo, en primera instancia. Las discrepancias que pudieran generarse en la interpretación realizada por el o la Secretario Académico serán resueltas en segunda y última instancia por el Decano.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio: El presente reglamento comenzará a regir el 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de las disposiciones que siguen.

Artículo segundo transitorio: Los alumnos egresados con anterioridad a la fecha indicada en el primer inciso del artículo 14, podrán optar por la modalidad de examen de grado contenida en este Reglamento a partir del 1 de enero de 2015, debiendo señalarlo así de forma expresa al momento de hacer la solicitud indicada en el artículo 8. El egresado(a) que haga uso de esta norma tendrá automáticamente, y sin necesidad de solicitud alguna, derecho a rendir el examen hasta en una cuarta oportunidad.

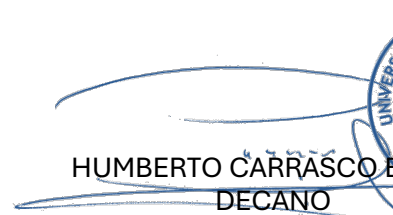
Artículo tercero transitorio: El derecho de opción del artículo anterior podrá solicitarse sólo hasta el 31 de marzo de 2015. No haciendo uso de tal opción, el egresado antes del 31 de diciembre de 2014, se evaluarán conforme al modelo de examen de grado anterior, sin perjuicio de la aplicación del artículo 14, inciso segundo.

Artículo cuarto transitorio: El nuevo modelo de examen de grado, regulado en el presente reglamento, comenzará a regir plenamente, para todos los egresados de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte, desde el 1 de mayo de 2016.

Artículo quinto transitorio: Todas las modificaciones aprobadas por la resolución FCJ N°21/2025 comenzarán a regir desde el 1 de septiembre de 2025, salvo la relativa al derecho a opción en el área de Derecho Público entre alguna de las subáreas Derecho Constitucional y Derecho Penal, la que entrará en vigor el 1 de marzo de 2026. En consecuencia, hasta antes de esa fecha, será obligatoria la examinación en Derecho Constitucional.

La Secretaría Académica de cada Escuela dictará, a más tardar el 12 de agosto de 2025, un instructivo que regule la oportunidad y los procedimientos para solicitar y rendir exámenes de grado en el período que resta del mismo año. Dicho instructivo, en el caso de la Escuela de Derecho de Coquimbo, podrá considerar la opción de que los estudiantes egresados puedan solicitar el examen de grado en el mes de septiembre para rendirlo ese mismo mes o en el mes de octubre.

COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



HUMBERTO CARRASCO BLANC
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE

Distribución:

- Secretario General.
- Vicerrectora Académica.
- Directora de Pregrado
- Director Escuela de Derecho, Coquimbo.
- Director Escuela de Derecho, Antofagasta.
- Archivo.